



PROGRAMACIÓN DOCENTE			
Asignatura: MARCOS REGULATORIOS DEL EMPLEO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR		Ciclo: Profesional	
Carrera: C.C.C. Lic. en Gestión de la Educación Superior		Código: 545	
Curso: 2º Año – 3º Cuatrimestre		Expte. FCEyA N° 108/2011– Res. CD 046/2017	
Profesor Titular: BARCAT, MIGUEL cpnmiguelbarcat@hotmail.com		Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi- Exclusiva	

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONCEPTO Y DEFINICIÓN:

El Derecho Laboral, estudia el trabajo Humano en relación de dependencia estableciendo los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, que son el Trabajador y el empleador y este derecho es muy particular porque parte de la premisa que estos sujetos no son iguales desde un punto de vista económico y por consiguiente no se aplica el principio de igualdad de las partes, es decir que no rige plenamente el principio de la autonomía de la voluntad a diferencia del derecho comercial y civil . esto es así porque económicamente una parte (EMPLEADOR) es más fuerte que la otra (TRABAJADOR) y si se dejara regir por este principio, el primero tendría la fuerza de imponer condiciones más favorables para él en desmedro del segundo planteado de esa manera se deduce que el Régimen Laboral erigido en su conjunto de Normas tiende a proteger el trabajador, definiendo el concepto de trabajo de la siguiente manera: "constituye trabajo a los fines de esta ley , toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración".

La vorágine de los avances científicos y técnicos, las características del mundo post moderno, los conflictos sociales que transforman a la Escuela en su caja de resonancia, la implementación de la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Superior, Los Estatutos Universitario como en nuestro caso el de la Universidad Nacional de Catamarca, los Convenios Colectivos de Trabajo tanto de los Docentes como de los Trabajadores no Docentes universitarios Nacionales y los Estatutos Provinciales del Personal Docente y para no Docentes; son los desafíos que hoy debe enfrentar el Sistema Educativo, por lo cual necesita de Personal Docente y No Docente altamente capacitados para hacer frente a las necesidades y demandas que tales situaciones requieren, es por ello que el Sistema Educativo en su conjunto debe estar asentado sobre cimientos fortalecidos por el conocimiento, la experiencia, que permita una rápida toma de decisiones por parte de quienes prestan servicios en esta área.

Para ello, es necesario contar con recursos humanos preparados para las nuevas modalidades de gestión, con capacidad para optimizar el uso de las nuevas herramientas, aprovechar el caudal y manejo de información con capacidad creativa para dar respuesta a nuevas demandas.

Este módulo tiene como objetivo que el alumno tenga un profundo conocimiento, entre otros aspectos, en el Régimen Laboral del Sector Educativo, ya que este está compuesto por una serie de normas, que pertenecen a distintos grados de prelación: Constitución Nacional, Leyes, Convenios Colectivos de Trabajo, Decretos, Resoluciones, Disposiciones, etc. Por ello hacemos nuestro lo expresado por Moroan Garetti en su libro "Imágenes de la Organización" cuando manifiesta que "...la habilidad de aplicar una regla requiere mucho más que el conocimiento de la regla en sí, ya que las reglas son invariablemente incompletas..."; de allí que previo al abordaje de las Normas Laborales aplicables a este sector se debe conocer e interpretar correctamente los Principios del Derecho Laboral y demás conceptos que permiten la introducción a este Derecho.

Con el objeto de lograr metas y objetivos propuestos, tanto por las Autoridades como por las Instituciones que componen el Sistema Educativo, consideramos que quienes



prestamos servicios en Unidades Educativas de cualquier nivel, debemos tender a modificar actitudes y adquirir conocimientos que nos permitan un replanteamiento de la labor que realizamos, logrando la actividad sobre la pasividad, la autonomía sobre la dependencia, la flexibilidad sobre la rigidez, la colaboración sobre la competencia, la apertura sobre la cerrazón y la pregunta democrática sobre la creencia autoritaria, dando respuestas concretas a las demandas sociales.

Es necesario en el área Educación contar con Recursos Humanos altamente capacitados, preparados para las nuevas modalidades de gestión, con idoneidad para optimizar el uso de nuevas herramientas, aprovechar el caudal y manejo de información, con capacidad creativa para resolver situaciones que cotidianamente se presentan.

La optimización de la gestión administrativa, a través de la adquisición de conocimientos específicos por parte de sus Recursos Humanos, que posibiliten mejorar la eficiencia en la producción de bienes y servicios en nuestro país, obligan a implementar estrategias que posicionen, en forma adecuada, ante las nuevas demandas, a las organizaciones, presentan el desafío de fortalecer como ejes de las transformaciones de la sociedad toda.

Esta diversidad de enfoques se propone desarrollar en el dictado de esta asignatura, o donde proponemos un abordaje didáctico que contemple el perfil del egresado como un sujeto pedagógico que ejercerá una profesión técnica, es decir con experticia en la elaboración de herramientas administrativas - Laboral y de soporte para la gestión de las Instituciones de Educación Superior.

Para ello hemos diseñado una estrategia de enseñanza que priorice el desarrollo por competencias, que busque despertar en el alumno la necesidad de una preparación para el aprendizaje permanente.

Nuestra intencionalidad educativa, enmarcada en el Plan de estudios aprobado y la Política Académica de la Facultad, busca desarrollar capacidades conceptuales a través de las clases teóricas y la lectura como su comprensión de los textos aportados por la cátedra; las capacidades procedimentales a través de la elaboración de los trabajos prácticos grupales e individuales y las evaluaciones respectivas; las capacidades actitudinales a través de consignas que lo lleven a adoptar posturas de búsqueda de profundización de los conocimientos en recorridos por materiales adicionales que el alumno debe obtener recurriendo a otras tecnologías que las que le provean desde la cátedra en el dictado - acompañando este proceso desde la orientación tutorial de los docentes -.

Finalmente se busca desarrollar las capacidades éticas promoviendo la discusión grupal e individual de enfoques basados en los valores éticos que la moral y la cultura local y organizacional han desarrollado en nuestra contemporaneidad.

En esta cátedra se abordan los aspectos legales, técnicos y prácticos esenciales y suficientes para lograr alcanzar los objetivos planteados en el párrafo precedente.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos Generales:

Se persigue como objetivo fundamental de la cátedra que al que al finalizar el curso, los alumnos conozcan el derecho laboral, interpreten su sentido protectorio a través de sus principios y adopten los conocimientos legales, técnicos y prácticos para prestar asesoramiento ante los temas de decisiones diversas en el ámbito de la Educación Superior y que sepan realizar liquidaciones de sueldo en todos sus conceptos; Derecho Procesal del Trabajo y Derecho Colectivo.

Objetivos específicos.

1. Identificar la naturaleza del derecho laboral y provisional
2. Distinguir los conceptos de trabajo, contrato de trabajo, seguridad social. El Trabajo Autónomo.
3. Relación entre el Derecho Laboral y el Civil.

4. Identificar los principios que rigen en el derecho laboral y provisional.
5. Reconocer las principales normas legales que rigen el sector educativo
6. Aplicar adecuadamente la normativa vigente en materia laboral. Leyes, Estatutos, Convenios Colectivos de Trabajo. Derecho Procesal del Trabajo y Derecho Colectivo emanados de la Constitución Nacional.
7. Distinguir los principales modelos de Convenios Colectivos y estatutos del sector educación en los diferentes niveles y agrupamientos escalafonarios incorporando los debates asociados a las características de estos modelos. La Remuneraciones que se encuentran reguladas en las Normas.
8. Conocer los sistemas de selección, provisión de puestos, carrera y promoción y su incidencia en una gestión de calidad.
9. Debatir la función de la negociación colectiva en los procesos de adopción de decisiones en la gestión de recursos humanos, y en particular en la regulación de las condiciones de trabajo.

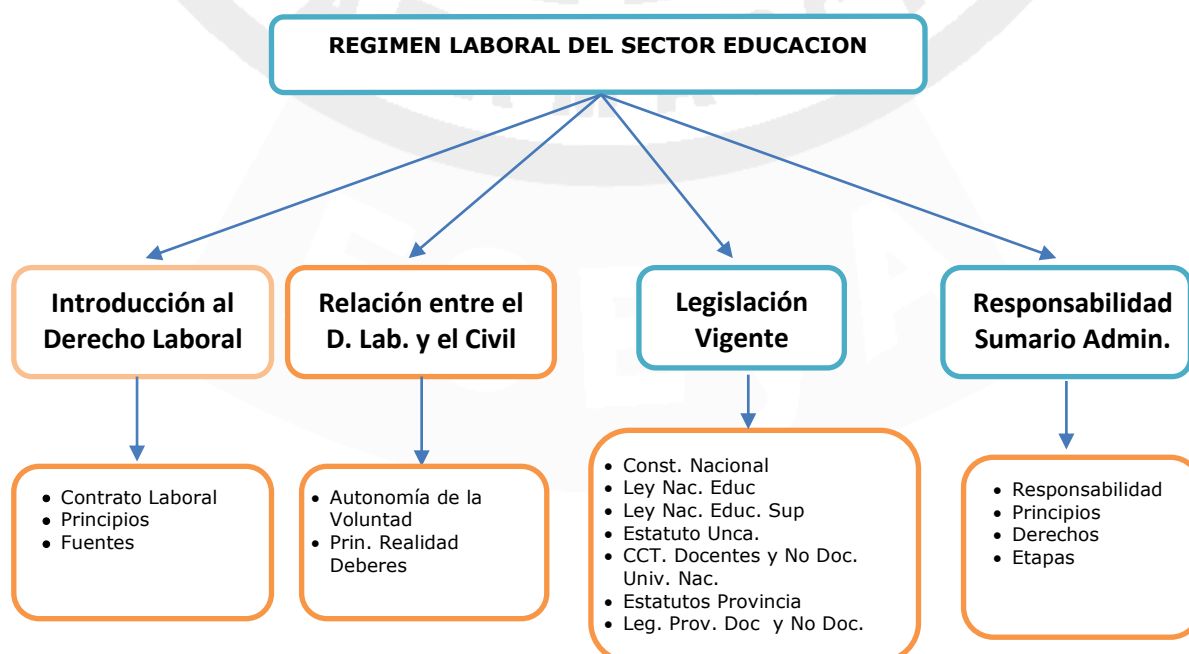
METODOLOGIA

El desarrollo de los cursos se basará, en gran medida, en el esfuerzo personal de los alumnos. Esto implica una dedicación significativa fuera de clase para:

- El Estudio de la bibliografía.
- La realización de los ejercicios prácticos.
- Llevar a cabo otras tareas.

La exposición del profesor en clase no pretenderá, de manera alguna cubrir todos los temas del programa. Las clases se destinarán, principalmente, a servir como apoyo al estudio de la bibliografía y como complemento de la solución de los ejercicios. En todos los casos se promoverá la activa participación de los alumnos.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS:



ESTUDIO DE LA BIBLIOGRAFÍA

Uno de los pilares fundamentales del esfuerzo personal del alumno deberá ser el estudio de la bibliografía. Este deberá ser efectuado por los alumnos con anterioridad a las clases en que se desarrollen los respectivos temas. A tales efectos, al inicio del curso se dará a



conocer un cronograma tentativo referido al desarrollo semanal de los puntos del programa, con su correspondiente bibliografía.

El propósito de las clases no consiste en repetir las explicaciones contenidas en la bibliografía, sino, por el contrario, discutir los principales conceptos, los que previamente deben haber sido incorporados por los alumnos a través del estudio de la misma.

Se procurara centrar el desarrollo de cada clase en los temas claves y en la aplicación a casos concretos de la realidad, de los conceptos estudiados en la bibliografía.

Se considerara de suma importancia la participación y la resolución de los problemas en clase, ya que permite determinar el grado de asimilación de los conceptos teóricos, como así también, despejar las dudas acerca de la aplicación práctica de los temas estudiados.

CARGA HORARIA

Teoría – Práctica: 112 hs. / 8 hs. Semanales.

EVALUACIÓN

La evaluación será continua y conceptual, donde se evaluará la participación, la expresión, la capacidad de análisis, la actitud frente a trabajos bajo presión, la capacidad de toma de decisiones y el encuadre teórico.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al **80 %** de las clases.
- Aprobar **DOS (2)** exámenes parciales con nota mínima de **TRES (3)**.

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

Alumnos Regulares: El examen final será oral, teórico-práctico y abarcara el total del programa de la materia.

Alumnos Libres: deberá aprobar previamente un examen escrito, de carácter teórico-práctico sobre temas asignados por el tribunal, luego continúa el examen como regular.

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Introducción al Derecho Laboral. Trabajo humano y política socio económica regulación jurídica de las relaciones originadas en la prestación del trabajo libre. Tendencias actuales del cambio en las regulaciones de los marcos laborales. Efectos en el sector Educación. Trabajo Autónomo. Principios generales del derecho del trabajo. Sujetos; obligaciones, deberes y Facultades de las partes. Garantías constitucionales de trabajo. Análisis de los distintos Estatutos y Convenios Colectivos que regulan la relación laboral en el sector.



PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: MARCO REGULATORIO DEL EMPLEO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ciclo: Profesional
Carrera: C.C.C. Lic. en Gestión de la Educación Superior	Código: 545

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL:

Trabajo Humano, clasificación, relación de dependencia; el trabajo Autónomo. Derecho del Trabajo, división, caracterización, orden público laboral, estabilidad. Fuentes del Derecho Laboral, clasificación. Principios del Derecho Laboral, conceptos, clasificación. Orden de prelación de las normas en la Educación Superior. Derecho de la Seguridad Social; Concepto, principios, contingencias cubiertas. Constitucionalismo Social en Argentina; art.14 bis de la CN; antecedentes. Derecho Colectivo emanado de las Constitución Nacional. Derecho Procesal del Trabajo, defensa en Juicios.

Bibliografía obligatoria:

- **GRISOLIA, JULIO ARMANDO** (2012). "Manual de Derecho Laboral" 8º Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires.
- **ETALA, CARLOS A.** (2006) "Contrato de Trabajo", Astrea, Buenos Aires.
- **FERNANDEZ MADRID, JUAN CARLOS**, (2007), Tratado Practico del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social", La Ley, Buenos Aires.

UNIDAD 2: ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA:

Naturaleza Jurídica, funciones y órganos de gobierno. Asamblea Universitaria. Concejo Superior. El Rectorado. Concejo Directivo de las Facultad. Decanato de la Facultad. Institutos, Escuelas y Departamentos. Derechos, obligaciones, clasificaciones. Incompatibilidades. Régimen de Licencias y franquicias De los Estudiantes. De los Egresados. De los No Docentes. Régimen Económico Financiero. De la propiedad intelectual.

Bibliografía obligatoria:

- Estatuto de la Universidad Nacional de Catamarca

UNIDAD 3: CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES.

Ámbito Personal y Territorial. Del Personal Docente. Derechos, deberes, prohibiciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. De las Remuneraciones. Licencias, justificaciones y franquicias. De las condiciones y ambientes de trabajo. Extinción de la Relación Laboral. Relaciones Profesionales. Norma de aplicación del CCT. Normativas Procesales del Trabajo. Los Derechos Colectivos

Bibliografía obligatoria:

- Convenio Colectivo de Trabajo N° 1246/15; para el Personal Docente de las Universidades Argentinas.

UNIDAD 4: RÉGIMEN LEGAL LABORAL DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES:

Convenio Colectivo de Trabajo N° 366/06, partes contratantes y acreditación de Personería. Principios Generales, derechos y obligaciones de las partes. Condiciones para el Ingreso y Egresos. Régimen de Concursos. Agrupamientos. Retribuciones. Adicionales. Suplementos. Jornada de Trabajo. Licencias, justificaciones y Franquicias, licencia anual ordinaria, licencia por enfermedad, licencias extraordinarias y justificaciones, maternidad. Salud e Higiene. Capacitación. Evaluación y desempeño. Régimen Disciplinario, apercibimiento, suspensiones, cesantía, exoneración, causales. Norma de aplicación del CCT. Normativas Procesales del Trabajo. Los Derechos Colectivos

Bibliografía obligatoria:

- Convenio Colectivo de Trabajo N° 366/06.- Para el Personal No Docente de las Universidades nacionales.-



UNIDAD 5: RÉGIMEN LEGAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL PARA EL PERSONAL NO DOCENTE Y DOCENTE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR:

Estatuto para el personal Docente Provincial Ley N° 3122. Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial (Personal No Docente) Ley N° 3276. Reglamento para los IES de Catamarca, Resolución Ministerial ECCyT N° 1318.

Bibliografía obligatoria:

- Estatuto para el personal Docente Provincial Ley N° 3122
- Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial
- Ley N° 3276 (Personal No Docente).I
- Reglamento para los IES de Catamarca, Resolución Ministerial E.C.C.yT
- N° 1318.-

UNIDAD 6: RESPONSABILIDADES Y SUMARIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD:

Responsabilidad, clasificaciones. Estabilidad, concepto, clasificaciones. Sumario Administrativo de Responsabilidad, concepto, principios que rigen para su formulación, etapas en su diligenciamiento, disposiciones aplicables en cuanto a los derechos del sumariado. Inhibición y recusación, causales. Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.

Bibliografía obligatoria:

PERTILE, Félix Alberto, "ELSUMARIO ADMINISTRATIVO" (2006), EDITORIAL **ADVOCATUS**; Córdoba.